



PUTUSAN

Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUDI ASNAWI;**
Tempat lahir : Soppeng;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/8 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taman Mangu Indah Blok B 19/4
RT 011 RW 06, Kelurahan Pondok Aren,
Kecamatan Pondok Aren,
Kabupaten Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Keuangan dan Risk PT
Sunprima Nusantara Pembiayaan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
4. Dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 12 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
10. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
11. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
12. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
14. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung atas permintaan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
15. Hakim Mahkamah Agung selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Desember 2019;
16. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Februari 2020;
17. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Mahkamah Agung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 April 2020;
18. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Mahkamah Agung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Mei 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Asnawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan Pencucian Uang" melanggar Kedua Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua Pertama Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (sebagaimana dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rudi Asnawi selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara,

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah tetap ditahan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti:

- Fotokopi 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha Nomor 02/FMK/SNP/V/2017;
- Fotokopi 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi surat persetujuan pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha dengan nomor surat : 184B/DIR-SNP/EXT/V/2017 tanggal 18 Mei 2017;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Lampiran XXIV Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor : 21/SEDK.02/2017 tentang Uraian Jabatan Organisasi OJK;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) ditetapkan tanggal 24 Agustus 2014;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat OJK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat OJK Nomor: S-275/NB.2/2018 tanggal 22 Mei 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat OJK Nomor S-311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 Perihal Pembatasan Sumber Pendanaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat OJK Nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 Februari 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat OJK Nomor : ST-68/NB.2/2018 tanggal 16 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat OJK Nomor : ST-86/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat OJK Nomor : ST-85/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2018 atas nama Rudi Asnawi jabatan Direktur PT SNP dan Christian Diah Sasmita jabatan Manager Accounting PT SNP;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat OJK Nomor S-247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Pembekuan Kegiatan Usaha;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat OJK Nomor S-530/NB.22/2018 tanggal 2 Mei 2018 perihal Peringatan Kedua;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat SNP Finance Nomor 135/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A Hasil Penawaran Terbatas;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat SNP Finance Nomor 137/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri B Hasil Penawaran Terbatas;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Komitmen Pemegang Saham atas nama Leo Chandra jabatan Komisaris Utama PT SNP tanggal 4 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat SNP Finance Nomor 164/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 20 April 2018 hal Tanggapan dan Penjelasan Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir screen capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT SNP tanggal 2 April 2018 hal List Piutang AR;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir screen capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi tanggal 6 April 2018 hal Data Lamp Nasional PT SNP;
- 1 keping DVD-R yang berisikan laporan keuangan audit PT SNP tahun 2009 sampai dengan 2016 dan data debitur PT SNP per Desember 2017;
- 1 keping DVD-R yang berisikan data debitur PT SNP per Desember 2017 yang disampaikan melalui SIPP dan data olahan dari Bank Panin berupa 5 (lima) file excel yang terdapat keterangan masing - masing mengenai data Bank Panin yang terdapat di data debitur SNP dan data Bank Panin yang tidak tercatat di data debitur PT SNP;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat OJK tentang Risalah Rapat tanggal 13 Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir presentasi berkenaan dengan hasil pemeriksaan PT.SNP per 27 Juli 2018.
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 68 tanggal 28 September 2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 69 tanggal 28 September 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 135 tanggal 23 Maret 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 136 tanggal 23 Maret 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 37 tanggal 14 September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 38 tanggal 14 September 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 36 tanggal 14 September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00277252.AH.0502 tanggal 22 Mei 2018;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00278442.AH.05.02 TANGGAL 23 Mei 2018;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00278599.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00279383.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Daftar Piutang Fasilitas Revolving PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dijaminan kepada PT. Bank Panin Tbk. Per 31 Desember 2017;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 177/DIR-SNP/EXT/IV/16 tanggal 6 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 352/DIR-SNP/EXT/VIII/16 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Permohonan Fasilitas Pinjaman;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 075/DIR-SNP/EXT/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 266/DIR-SNP/EXT/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2015;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2016;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2016;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2017;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel perkembangan Outstanding Pembiayaan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- 1 (satu) buah flashdisk Sandisk, Cruzer Blade 8 GB, warna Merah list Hitam, (yang berisikan data-data yang dikirim melalui email oleh Sdr. ONGKO PURBA DASUHA, S.H. (Karyawan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Corporate Secretary)) dengan alamat email ongkodasuha62@gmail.com kepada HIROANTO ALLIFRIADI (selaku Tim Pemeriksa OJK pada Direktorat Pengawasan IKNB 2B) dengan alamat email hiro.allifriadi@ojk.go.id yaitu pada tanggal 4 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP dan pada tanggal 5 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP Revisi 1);

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020



- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel surat Nomor 423/Dir-SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2016, Surat Sanggup nomor 58209, surat sanggup nomor 58208, surat Nomor 424/Dir-SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2018, surat Nomor 467/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 surat sanggup 58212, Surat Nomor 452/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016, surat sanggup Nomor 58210, Surat nomor 127/Dir-SNP/EXT/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, surat sanggup nomor 58214, Surat nomor 148/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 7 April 2017, surat sanggup nomor 58215, Surat nomor 149/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 10 April 2017, surat sanggup nomor 58216, Surat nomor 160 Dir-/SNP/EXT/IV/2017 tanggal 18 April 2017, surat sanggup nomor 58217, Surat nomor 162/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 20 April 2017, surat sanggup nomor 58218, Surat nomor 169/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, surat sanggup nomor 58219, Surat nomor 183/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 16 Mei 2017, surat sanggup nomor 58220, Surat nomor 192/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, surat sanggup nomor 59292, Surat nomor 299/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 15 September 2017, surat sanggup nomor 59294, Surat nomor 301/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 19 September 2017, surat sanggup nomor 59295, Surat nomor 305/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 25 September 2017, surat sanggup nomor 59296, Surat nomor 250/Dir-SNP/EXT/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, surat sanggup nomor 56934, Surat nomor 240/Dir-SNP/EXT/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, surat sanggup 56952;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265002946 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 16/5/2016 s.d 31/12/2017;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022922 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022111 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022288 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022318 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022938 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022789 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022922 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022789, atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel Aplikasi transfer dan Bilyet Giro nomor AE909505 tanggal 27/05/2016, AE909504 tanggal 27/05/2016, AE909508 tanggal 28/09/2016, AE909503 tanggal 20/05/2016, AE909502 tanggal 20/05/2016, AE909501 tanggal 20/05/2016, AE909507 tanggal 28/09/2016, AE909506 tanggal 28/09/2016, AE909509 tanggal 28/09/2016, AE909510 tanggal 28/09/2016, AE909511 tanggal 04/10/2016, AE909512 tanggal 05/10/2016, AE909513 tanggal 06/10/2016, AE909514 tanggal 07/10/2016, AE909515 tanggal 13/10/2016, AE909516 tanggal 14/10/2016, AE909518 tanggal 24/10/2016, AE909517 tanggal 24/10/2016, AE909519 tanggal 27/10/2016, AE909520 tanggal 27/10/2016, AE909521 tanggal 28/10/2016;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pendaftaran Biznet Panin data nasabah pengguna PT. SNP;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pembukaan rekening tanggal 15/06/2016 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel transaksi dana keluar PT. SNP melalui Biznet panin periode 24 Oktober 2016 s.d 2 Juli 2018;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 pinjaman tetap III dan pinjaman tetap IV (data piutang yang double);
- 3 (tiga) unit PC All In One merk Lenovo warna hitam dengan nomor seri sebagai berikut:
 - 1S3554CTOPBB22TG;
 - 1S3554CTOPBB22VC;
 - 1S3554CTOPB2XFNW;
- 3 (tiga) buah Mouse warna hitam;
- 3 (tiga) buah Keyboard merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek SAMSUNG, SM-A500F, Warna Silver; IMEI: 356318/06/034881/6 S/N: RF8G20KYQ9B;
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek ASUS, SN: J6AXGF01V201HX3, IMEI1: 357480091299720, IMEI2: 357480091299738;
- Fotokopi 1 (satu) bundel legalisir Bank Sinarmas, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening giro 0039080567 periode 1 Agustus 2016 s.d. 11 Oktober 2018;
- Fotokopi 1 (satu) bundel legalisir Bank BJB, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0075569513001 periode 1 Januari 2017 s.d. 02 Oktober 2018;
- 1 (satu) unit laptop merk Thosiba, warna hitam hijau tosca, Part No. PSM53H-017001, Serial No. 16263436K;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Lenovo, warna putih, Model number Lenovo A390_ROW; Imei1: 861392027739019, Imei2: 861392028239514, S/N: HGCOMYCB, beserta Simcard XL;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy J1, Model Number SM-J120G, warna putih, Imei1: 354309/08/407373/0, Imei2: 354310/08/407373/8;
- 1 (satu) keping kartu debit Citibank, Platinum, Nomor kartu 5597.4233.4285.4900;
- 1 (satu) buku rekening Bank Tahapan BCA, KCP Sunter Danau Nomor rekening 4191108421 an. SIE LING;
- 1 (satu) unit laptop merek Acer, Aspire S7-392-54208G12tws, S/N: NXMBKSG008408160216600, SNID: 40809014566;
- Fotokopi 1 (satu) bundel legalisir Bank Nobu, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Nobu dengan nomor rekening 101-30-11001-1 periode 28 Oktober 2016 s.d 1 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan keuangan periode Tahun 2012 s/d 2016 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), yang ditandatangani oleh Leo Chandra, tanggal 5 Agustus 2016;
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek Xiaomi, Warna Hitam, Model: 2016102, FCC ID: 2AFZZ-RT6102;
- Fotokopi 1 (satu) bundel legalisir Pembukaan Rekening PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha;
- Fotokopi 1 (satu) bundel legalisir rekening koran PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0001-2-88999-7 periode 2016 s.d 2018;
- Fotokopi 1 (satu) bundel legalisir giro atau cek beserta aplikasi setoran PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha;
- 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/290/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan DONNI SATRIA sebagai Direktur Utama,

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance;

- 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/291/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan ANDI PAWELLOI sebagai Direktur Operasional, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT.SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/293/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan RUDI ASNAWI sebagai Direktur Keuangan & Risk, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/209/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan CHRISTIAN DIAH SASMITA sebagai Manager Accounting, yang ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/310/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan ANITA SUTANTO sebagai Manager Keuangan, yang ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/420/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan SIE LING sebagai Chief finance Officer, yang ditandatangani DARWIN LEO selaku Vice President;
- 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Salinan Akta Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Akta Nomor 56 tanggal 7 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.;

- 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Salinan Akta Nomor 62 tanggal 2 Mei 2003 tentang Berita Acara Rapat PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Salinan Akta Nomor 3 tanggal 4 Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak_Hak Atas Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Salinan Akta Nomor 2 tanggal 4 Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak_Hak Atas Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Salinan Akta Nomor 42 tanggal 14 November 2003 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 1/10 – 2002 Nomor 79, TBNRI Nomor 11787/2002, Akta Pendirian Nomor 42 Tanggal 14 Nopember 2000 – Yang dibuat dihadapan Linda Herawati, SH Notaris di Jakarta (SK Menkeh RI Nomor C-25022 HT.01.01.TH.2000 Tanggal 7 Desember 2000);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 16/8 – 2004 Nomor 66, TBNRI Nomor 668/2004, Akta PKR Nomor 30 Tanggal 19 Juni 2001 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Dephukham Nomor C-02454 HT.01.04.TH.2001 Tgl.26 Juni 2001);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 5 Tanggal 3 Desember 2002 – Notaris Linda Herawaty di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 1 Tanggal 06 Januari 2003 – Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH di Jakarta;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pembatalan Tanggal 24 Februari 2003 (dibawah tangan);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 1 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 2 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Depkeh dan HAM RI Nomor C.UM.02.01.9036 Tanggal 20 Mei 2003 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 3 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Depkeh dan HAM RI Nomor C.UM.02.01.9036 Tanggal 20 Mei 2003 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 62 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 63 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub. Pemegang Saham);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 66 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub. Direksi/Komisaris);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 67 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH,

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Depkeh dan HAM RI Nomor C-16308 HT.01.04.TH.2003 Tanggal 14 Juli 2003);

- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 38 tanggal 11 Juli 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindaham Hak-Hak Atas Saham Nomor 20 tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.15151 Tanggal 3 Oktober 2003 Tentang Perub. Pemegang Saham);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 21 Tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 53 Tanggal 19 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 18 Tanggal 8 Juni 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 41 Tanggal 17 September 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 4/2 – 2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 92/2005, Akta PKPPS Nomor 21 Tanggal 8 Nopember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan Akta Perubahan AD dari Dephukham RI Nomor C-29010 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 30 November 2004);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 4/2 – 2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 1243/2005, Akta PKPPS Nomor 10 Tanggal 7 Desember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor C-30606 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 20 Desember 2004);

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 2/8 – 2005 Nomor 61, TBNRI Nomor 731/2005, Akta PKPPS Nomor 62 Tanggal 26 April 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Depkeh Nomor C-14039 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 23 Mei 2005);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 85 Tanggal 29 April 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.7641 Tanggal 3 Juni 2005 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 7 Tanggal 8 September 2005 – Notaris Linda Herwati, SH di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 10/3 – 2006 Nomor 20, TBNRI Nomor 270/2006, Akta PKR Nomor 08 Tanggal 7 Desember 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Dephukham Nomor C-34580 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 27 Desember 2005);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 09 Tanggal 7 Desember 2005 – Notaris Linda Herwati, SH di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Diluar Rapat Nomor 1 Tanggal 3 Maret 2006 – Notaris Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, SH, MH di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 58 Tanggal 19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 Tanggal 19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawatu, SH di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 17 Tanggal 8 Juni 2007 –

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Direksi dan Komisaris dari Dephukham Nomor W7-HT.01.10-9742 Tanggal 4 Juli 2007 Tentang Perub. Direksi dan Komisaris);

- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 136 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Dephukham RI Nomor AHU-AH.01.10-21549 Tanggal 15 September 2008 Tentang Pengalihan Saham);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemasukan (Inbreng) Saham Nomor 145 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPS Nomor 78 Tanggal 16 Mei 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindaham Hak-Hak Atas Saham Tanggal 24 Juni 2008;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPS Nomor 136 Tanggal 11 Agustus 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 50 Tgl 9 Desember 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 56 Tanggal 7 Mei 2009 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor AHU-28320.AH.01.02.Tahun 2009 Tanggal 25 Juni 2009);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 46 Tanggal 26 Maret 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (Penerimaan Pem. Perub. AD dari Kemenhukham Nomor AHU-AH.01.10-08337 Tanggal 07 april 2010 Tentang Perub. Pasal 4 ayat 2, perub. AD);

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 40 Tanggal 16 Nopember 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Kemenhukham Nomor AHU-AH.01.10-30447 Tanggal 26 Nopember 2010 Tentang Perub. Susunan Pengurus);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 6/11 – 2012 Nomor 89, TBNRI Nomor 63823/2012, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 Tanggal 22 Juli 2011 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (SK Menhukham RI Nomor AHU-42837.AH.01.02.Tahun 2011 Tanggal 24 Agustus 2011);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 23 Tanggal 14 Februari 2013 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Kemenhukham RI Nomor AHU-AH.01.10-07947 Tanggal 06 Maret 2013);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 11 Tanggal 5 Februari 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor AHU-0002692.AH.01.02.TAHUN 2016 Tanggal 11 Februari 2016);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 15 Tanggal 8 November 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub Data Perseroan Nomor AHU=AH.01.03-0097313 tanggal 09-11-2016);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 24 Tanggal 12 Januari 2017 – Notaris Randy Herjanto, SH, MKN di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0014016 Tanggal 13 Januari 2017);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS No.12 Tanggal 22 Desember 2017 – Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, SH, MKN di Kota Tangerang (Penerimaan Pemb. Perub. AD Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0206476 Tanggal 28 Desember 2017);

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari Sdri. LIANA DEVI TORAR pada tanggal 6 Desember 2018, berupa Fotokopi legalisir cap Bank Sinarmas 1 (satu) Bundel Daftar Nominatif PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 28 Februari 2018 yang dijaminkan kepada Bank Sinarmas;
- Disita dari Sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, S.H. pada tanggal 6 Desember 2018, berupa:
 - 1) Fotokopi legalisir 1 (satu) Bundel Perjanjian Kredit Nomor 63 tanggal 24 Agustus 2016 anantara Pt Bank BCA Tbk dengan PT Sunprima Pembiayaan Nusantara;
 - 2) Fotokopi legalisir 1 (satu) Bundel Akta Fidusia no 64 tanggal 24 Agustus 2016 Junto Sertifikat jaminan Fidusisa W10.00419070. AH.05.01 tahun 2016 tanggal 6 September 2016;
 - 3) Fotokopi legalisir 1 (satu) Bundel Daftar Piutang No. 330A/DIR-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 29 September 2017 milik SNP yang dijaminkan kepada Bank BCA;
- Disita dari Sdr. H. OCE ROHIMAN, S.E., M.M pada tanggal 20 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 55.648.799,- (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Disita dari Sdri. AGNES ARINA WOWOR pada tanggal 26 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 455.570.452,- (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- Disita dari Sdri. R. DIAH CITRAWATI pada tanggal 27 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 24.366.503,- (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah);
- Disita dari Sdri. PITTA MARULI SIHOMBING pada tanggal 2 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp. 246.480.996,- (dua ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Disita dari Sdr. IVAN ANDREA pada tanggal 9 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp. 41.488.235.090,- (empat puluh satu milyar

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh rupiah);

- Disita dari Sdri. DEWI ANGGARINI pada tanggal 10 Januari 2019, berupa uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 8.582.265.764,32 (delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen);

Dipergunakan dalam perkara A.n. Wahyu Handoko, SE;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 364/Pid.B/2019/PN Jkt Pst tanggal 28 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Asnawi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Rudi Asnawi dari dakwaan kedua;
3. Menyatakan Terdakwa Rudi Asnawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama memalsukan surat secara berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti point ke 1 sampai dengan point ke 148, selengkapanya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 399/PID/2019/PT DKI tanggal 26 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 364/Pid.B/2019/PN Jkt Pst yang dimohonkan banding tersebut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa dakwaan Kesatu alternatif kedua dan dakwaan Kedua alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan kepada Terdakwa Rudi Asnawi oleh karena itu bersalah melakukan perbuatan pidana yakni "Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang";
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti point ke 1 sampai dengan point ke 148, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 364/Pid.B/2019/PN Jkt Pst tanggal 28 Agustus 2019;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Akta.Pid/2019/PN Jkt. Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Akta.Pid/2019/PN Jkt. Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum;
 - Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan *judex facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
 - Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta apakah pengadilan telah melampaui batas

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020



wewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan dan Pencucian Uang” melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Kesatu kedua dan Kedua pertama Penuntut Umum adalah putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi telah menguraikan dan mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:
 - Bahwa Terdakwa selaku Direktur Keuangan dan Risk PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) dalam mengajukan permohonan kredit kepada Bank Panin telah melakukan penipuan dengan menggunakan laporan keuangan PT SNP untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 yang pada uraian tentang asset dinyatakan bahwa piutang pembiayaan konsumen bersih sebesar Rp3.444.325.304.886,00 (tiga triliun empat ratus empat puluh empat miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dan surat berupa laporan keuangan PT SNP untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 yang pada uraian tentang asset dinyatakan piutang pembayaran konsumen bersih sebesar Rp3.842.037.289.397,00 (tiga triliun delapan ratus empat puluh dua miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020



adalah keadaan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataannya;

- Bahwa setelah dana pinjaman tersebut cair kemudian dengan menggunakan bilyet giro dan aplikasi transfer Bank Panin yang ditandatangani oleh Sie Ling dan Leo Darwin berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Donni Satria selaku Direktur Utama PT SNP, sebagian dari uang tersebut ditransfer ke rekening lain pada bank lain atau digunakan untuk membiayai angsuran pinjaman pada bank lain;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Kesatu kedua dan Kedua pertama Penuntut Umum;

- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan *judex facti* perlu diperbaiki karena masih terdapat keadaan-keadaan atau yang meringankan dari perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan *judex facti* yaitu Terdakwa tidak menikmati hasil pencairan kredit dari Bank Panin serta Terdakwa tidak mengetahui tujuan penggunaan pencairan kredit tersebut karena langsung dikelola oleh Darwin Leo dan Sie Ling dan Terdakwa juga tidak menandatangani APK (Akta Perjanjian Kredit) dengan Bank Panin karena ditandatangani oleh Donni Satria selaku Direktur Utama dan Andi Pawelloi selaku Direktur yang mewakili PT SNP, maka demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang bermartabat, terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 399/PID/2019/PT DKI tanggal 26 November 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 364/Pid.B/2019/PN Jkt Pst tanggal 28 Agustus 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **RUDI ASNAWI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 399/PID/2019/PT DKI tanggal 26 November 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 364/Pid.B/2019/PN Jkt Pst tanggal 28 Agustus 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 18 Mei 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2020